Droit du travail

BBA (Administration des affaires) — Licence 2 (L2)

Cours BBA-L2-06

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Le cadre juridique des relations de travail au Mali, présenté en principes généraux : sources du droit et Code du travail, contrat de travail et lien de subordination, durée du travail, congés et rémunération, pouvoirs de l'employeur, suspension et rupture, représentants du personnel, négociation collective et inspection du travail. Un cours de méthode autant que de règles : savoir vérifier la règle en vigueur avant d'agir.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Les sources du droit du travail et le Code du travail malien
• Leçon 2 — Le contrat de travail : formation, types et clauses
• Leçon 3 — La durée du travail, les congés et la rémunération
• Leçon 4 — Le pouvoir de direction et le pouvoir disciplinaire
• Leçon 5 — La suspension et la rupture du contrat : démission, licenciement
• Leçon 6 — Les représentants du personnel et la négociation collective
• Leçon 7 — L'inspection du travail et le règlement des conflits individuels
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Après la gestion des ressources humaines, ce cours aborde le cadre juridique qui structure la vie au travail. Toute entreprise qui embauche — de l'atelier de Bamako à la grande société de distribution — entre dans un univers de règles : comment recruter, comment organiser le travail, comment discipliner, comment mettre fin au contrat sans créer un litige. Ces règles forment le droit du travail, une branche du droit directement utile au futur gestionnaire, qui sera tantôt salarié, tantôt cadre amené à appliquer ces règles à d'autres. Comprendre ce cadre, c'est éviter des erreurs coûteuses : un licenciement mal conduit ou un contrat mal choisi se paient ensuite devant l'inspection du travail ou le juge. C'est aussi, pour l'étudiant, une première grille de lecture de ses propres droits lorsqu'il entrera dans la vie active.

Une précaution s'impose d'emblée. Ce cours présente les principes généraux du droit du travail tel qu'il s'organise au Mali, mais il ne reproduit pas les textes et ne donne ni numéros d'articles, ni durées légales, ni montants d'indemnités : ces précisions évoluent avec les réformes et se vérifient uniquement dans les documents officiels à jour — le Code du travail dans sa version en vigueur, les conventions collectives du secteur concerné, les informations de l'inspection du travail. Tous les exemples sont des cas fictifs, construits pour s'entraîner à raisonner. Face à une situation réelle, le réflexe professionnel consiste à vérifier la règle applicable, à documenter les faits, puis, si nécessaire, à consulter les personnes compétentes : inspection du travail, représentants du personnel ou professionnel du droit.

Le cours suit la vie d'un contrat de travail. Après les sources et le Code du travail malien (leçon 1), tu étudieras la naissance du contrat et ses formes (leçon 2), puis son exécution quotidienne : durée du travail, congés, rémunération (leçon 3) et pouvoirs de l'employeur (leçon 4). Viendront ensuite la suspension et la rupture (leçon 5), la dimension collective — représentants du personnel et négociation (leçon 6) — et enfin le règlement des conflits avec l'inspection du travail (leçon 7). Chaque leçon se termine par un exercice corrigé ; ces corrigés sont des raisonnements pédagogiques, non des consultations juridiques. En fin de parcours, tu sauras surtout poser les bonnes questions et repérer les situations où la prudence et la vérification s'imposent avant toute décision.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Ordonner les sources du droit du travail et expliquer le rôle du Code du travail malien.
- Qualifier une relation de travail en recherchant le lien de subordination.
- Distinguer les principales formes de contrat (CDI, CDD, temps partiel, période d'essai) et leurs logiques respectives.
- Expliquer l'organisation de la durée du travail, des congés et de la rémunération, ainsi que le rôle du salaire minimum légal.
- Décrire les pouvoirs de direction et de discipline de l'employeur et leurs limites de principe.
- Retracer les étapes d'une rupture du contrat (démission, licenciement) et le rôle de l'entretien préalable.
- Situer les représentants du personnel, la négociation collective et l'inspection du travail dans la vie de l'entreprise et le règlement des conflits.

Leçon 1 — Les sources du droit du travail et le Code du travail malien

Le droit du travail ne sort pas d'un seul texte. Il est produit par plusieurs auteurs : le législateur, qui fixe les protections générales ; les partenaires sociaux — syndicats de salariés et organisations d'employeurs — qui négocient des règles par secteur ou par entreprise ; l'employeur lui-même, qui organise le travail au quotidien ; et les juges, qui interprètent les textes lorsqu'un litige survient. Cette pluralité s'explique : le travail touche à la fois à l'ordre public (santé, sécurité, protection des personnes) et à la vie concrète des métiers, très différente d'une activité à l'autre — un atelier de tissage ne s'organise pas comme une banque ou un hôpital.

Ces sources sont hiérarchisées. Au sommet se trouvent la Constitution et les engagements internationaux de l'État, notamment les conventions de l'Organisation internationale du Travail (OIT) qu'il a ratifiées. Viennent ensuite les lois, dont le Code du travail, puis les textes réglementaires qui les précisent. Au-dessous prennent place les textes négociés : conventions collectives de branche, accords d'entreprise. Le règlement intérieur de l'entreprise, le contrat de travail individuel et les usages complètent l'ensemble. La logique d'ensemble est protectrice : en principe, une règle

de niveau inférieur ne peut pas priver le salarié d'un avantage garanti par une règle supérieure, et, à situation comparable, c'est la disposition la plus favorable au salarié qui tend à s'appliquer — c'est l'esprit de ce que les juristes appellent le principe de faveur.

Au Mali, le texte central est le Code du travail, qui organise l'essentiel de la relation de travail : contrat, durée, congés, rémunération, discipline, rupture, institutions. Il a connu des refontes au fil des réformes, et c'est précisément pour cela que l'étudiant doit retenir une méthode plutôt que des chiffres : toujours travailler sur la version officielle en vigueur du Code, puis descendre vers la convention collective de son secteur, qui précise beaucoup de points pratiques, et vers le contrat et le règlement intérieur de l'entreprise. La jurisprudence — les décisions des juridictions compétentes en matière de travail — aide ensuite à comprendre comment les textes sont appliqués aux situations réelles.

L'essentiel
Le droit du travail a plusieurs sources hiérarchisées : Constitution et conventions internationales au sommet, lois (dont le Code du travail), règlements, puis textes négociés (conventions collectives, accords), règlement intérieur, contrat et usages. En cas de conflit entre règles, tend à s'appliquer la plus favorable au salarié. Au Mali, le point de départ est toujours le Code du travail dans sa version officielle en vigueur.

Exemple — Cas fictif — Trois règles pour un même congé : laquelle appliquer ?

```
CAS FICTIF — Société « Tissages du Sahel SARL »,
Bamako. Mariam, employée (personnage fictif), veut
connaître son droit à congé payé. Trois textes parlent :

Règle A — Le Code du travail (niveau : loi)
Il garantit un droit à congé payé à tout salarié.
Règle B — La convention collective du secteur
(niveau : texte négocié entre partenaires sociaux)
Hypothèse du cas : elle accorde un avantage
supérieur à celui de la règle A.
Règle C — Une note interne de l'entreprise
(niveau : décision de l'employeur)
Hypothèse du cas : elle accorde moins que A et B.

Raisonnement pédagogique :
1. La note interne, niveau le plus bas, ne peut pas
réduire un avantage garanti par un texte supérieur :
la règle C est écartée.
2. Entre la loi et la convention, on compare les
avantages : en principe, le salarié bénéficie de
la règle la plus favorable, ici la règle B.
3. Conclusion du cas : Mariam relève de la règle B,
sous réserve de vérifier les textes en vigueur.

(Les durées exactes ne sont volontairement pas
données : elles se lisent dans les textes officiels.)
```

À retenir

• Sources hiérarchisées : Constitution, conventions internationales, lois, règlements, conventions collectives, accords d'entreprise, règlement intérieur, contrat, usages.

• En principe, une règle inférieure ne peut pas être moins favorable au salarié que la règle supérieure applicable (logique du principe de faveur).

• Au Mali, le Code du travail est le texte de référence : on le consulte dans sa version officielle à jour, complétée par la convention collective du secteur.

Exercice

Cas fictif. Le règlement intérieur d'une entreprise fictive de Bamako prévoit qu'« aucun congé payé n'est accordé pendant la première année de présence, l'entreprise ayant besoin de tout son personnel ». Un salarié embauché depuis huit mois demande un congé et se voit opposer ce texte. En t'appuyant sur la hiérarchie des sources, explique pourquoi cette clause pose problème et quelle démarche le salarié peut suivre.

✔ Corrigé

Raisonnement en trois temps. 1) Identifier les niveaux : le règlement intérieur est un texte de niveau inférieur, élaboré par l'employeur ; le droit à congé payé des salariés relève, lui, des règles fixées par les textes supérieurs (Code du travail et, le cas échéant, convention collective). 2) Appliquer la hiérarchie : un règlement intérieur organise la discipline, l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise ; il ne peut pas supprimer ou réduire un droit garanti par un texte supérieur. La clause fictive étudiée contredit donc le principe de faveur et la hiérarchie des sources : elle ne devrait pas pouvoir être opposée au salarié. 3) Démarche : le salarié peut d'abord demander, par écrit et calmement, l'application des textes, saisir les représentants du personnel, puis, à défaut de solution, l'inspection du travail, qui conseille et peut tenter une conciliation. Mention pédagogique : ce corrigé est un raisonnement d'école sur un cas fictif, construit sur des principes généraux ; une situation réelle se traite à partir du Code du travail en vigueur, de la convention collective applicable, avec l'inspection du travail et, au besoin, un professionnel du droit.

Leçon 2 — Le contrat de travail : formation, types et clauses

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant une rémunération. On y reconnaît trois éléments : une prestation de travail, une rémunération, et surtout un lien de subordination juridique. Ce lien est le critère décisif : il signifie que l'employeur a le pouvoir de donner des ordres et des directives au salarié, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. C'est lui qui distingue le salarié du prestataire indépendant, lequel organise librement son travail pour un client. Devant un litige, le juge ne s'arrête ni au titre du document ni à son intitulé : il examine la réalité des conditions de travail.

Comme tout contrat, le contrat de travail suppose un consentement libre et éclairé, la capacité des parties et un objet licite. L'écrit est le meilleur moyen de prouver son contenu, et il est en principe exigé ou fortement recommandé pour certaines formes, notamment les contrats à durée déterminée : poste, lieu, rémunération, durée, période d'essai éventuelle y figurent. Mais l'absence d'écrit ne fait pas disparaître la protection : si les faits révèlent les trois éléments, et singulièrement la subordination, la relation peut être qualifiée de contrat de travail par le juge. C'est pourquoi les entreprises sérieuses rédigent des contrats clairs dès l'embauche : la plupart des litiges naissent d'attentes mal définies au départ.

Le contrat à durée indéterminée (CDI) est la forme normale et de droit commun de la relation de travail : il n'a pas de terme fixé et ne prend fin que dans les formes prévues (démission, licenciement, accord des parties, retraite…). Le contrat à durée déterminée (CDD) est une forme encadrée, pensée pour des besoins temporaires — remplacement d'un absent, surcroît passager d'activité, travail saisonnier, à titre d'exemples classiques — avec des cas de recours, des durées et des règles de renouvellement fixés par les textes : ils se vérifient, ils ne se devinent pas. Il existe aussi des formes particulières : travail à temps partiel, contrats d'apprentissage ou de stage — à ne pas confondre avec le salariat — et le recours à une entreprise de travail temporaire. Enfin, la plupart des contrats commencent par une période d'essai, temps d'appréciation réciproque pendant lequel la rupture est en principe plus simple ; sa durée relève des textes, des conventions et du contrat.

L'essentiel
Trois éléments définissent le contrat de travail : prestation, rémunération et lien de subordination — le critère décisif, apprécié d'après les faits. Le CDI est la forme normale ; le CDD, encadré, répond à des besoins temporaires définis par les textes. La période d'essai permet une appréciation réciproque au démarrage.

Exemple — Contrat de travail modèle commenté (document fictif rédigé pour ce cours)

```
CONTRAT DE TRAVAIL — MODÈLE PÉDAGOGIQUE (cas fictif)

Entre la société « Tissages du Sahel SARL », Bamako,
représentée par M. Koné, directeur (personnages
fictifs), et Mme Aminata D., assistante comptable :

1. Poste et autorité
Mme D. est engagée comme assistante comptable,
sous l'autorité de la cheffe comptable.
-> On y lit la prestation de travail ET le lien
de subordination.
2. Nature et durée
Contrat à durée indéterminée, assorti d'une
période d'essai prévue par le contrat.
-> Durée de l'essai : selon les textes et la
convention applicable (à vérifier).
3. Lieu de travail
Bureaux et ateliers de l'entreprise, à Bamako.
4. Rémunération
Salaire mensuel convenu, payé chaque mois, avec
remise d'un bulletin de paie.
-> Jamais inférieur au minimum légal en vigueur
(montant à vérifier auprès des sources
officielles : ce cours ne le chiffre pas).
5. Durée du travail et congés
Selon le planning de l'entreprise, dans le
respect des textes en vigueur et de la
convention collective applicable.
6. Obligations réciproques
Exécution loyale du travail, respect du règlement
intérieur ; l'employeur fournit les moyens de
travailler et veille à la sécurité du poste.

Fait en deux exemplaires — signatures des parties.
(Modèle d'école : à faire relire par un professionnel
avant tout usage réel.)
```

À retenir

- Le lien de subordination (ordres, contrôle, pouvoir de sanction) est le critère qui qualifie le contrat de travail, d'après la réalité des faits.
- Le CDI est la forme normale ; le CDD est encadré et réservé en principe à des besoins temporaires prévus par les textes.
- Un contrat écrit et clair dès l'embauche (poste, rémunération, durée, essai) prévient la plupart des litiges.

Exercice

Cas fictif. Ibrahim livre des repas pour une société de livraison de Bamako. La société lui impose ses tournées et ses horaires via une application, lui fournit la moto et l'uniforme, peut le « déconnecter » pendant plusieurs jours s'il refuse des courses, et le paie chaque mois. La société affirme qu'Ibrahim est un « partenaire indépendant ». À l'aide du critère du lien de subordination, construis l'argumentation qui permettrait de soutenir qu'il s'agit en réalité d'un contrat de travail, puis indique qui tranche en

cas de litige.

✔ Corrigé
Il faut raisonner par faisceau d'indices, un par un. 1) Pouvoir de donner des ordres : les tournées et les horaires sont imposés par l'application de la société, Ibrahim ne choisit ni ses clients ni son organisation. 2) Pouvoir de contrôle : le suivi par l'application permet de contrôler l'exécution en permanence. 3) Pouvoir de sanction : la « déconnexion » temporaire en cas de refus de courses fonctionne comme une sanction disciplinaire déguisée. 4) Indices complémentaires : les outils de travail (moto, uniforme) sont fournis par la société, et la rémunération est versée périodiquement par elle. L'ensemble dessine une subordination juridique caractérisée : la qualification de contrat de travail peut donc être soutenue, malgré l'étiquette de « partenaire indépendant » choisie par la société — le juge regarde les faits, pas le vocabulaire. En cas de litige, c'est la juridiction compétente en matière de travail qui tranche, après, le cas échéant, une tentative de conciliation devant l'inspection du travail. Mention pédagogique : ce corrigé est un raisonnement d'école sur un cas fictif ; une situation réelle se traite à partir des textes en vigueur, de la convention collective applicable, avec l'inspection du travail et, au besoin, un professionnel du droit.

Leçon 3 — La durée du travail, les congés et la rémunération

Organiser le temps de travail fait partie du pouvoir de l'employeur : il établit les plannings, répartit les équipes, fixe les horaires dans l'entreprise. Mais ce pouvoir s'exerce dans un cadre : les textes limitent la durée du travail, organisent le repos — notamment le repos hebdomadaire —, encadrent le travail de nuit et les heures supplémentaires, c'est-à-dire les heures accomplies au-delà de la durée de référence, qui donnent lieu en principe à des majorations ou à des repos compensateurs selon les textes et les conventions. Les durées précises (durée légale de référence, plafonds, taux de majoration) ne figurent donc pas dans ce cours : elles se vérifient dans le Code du travail en vigueur et la convention collective applicable. Ce que l'étudiant doit maîtriser, c'est la mécanique : temps de travail effectif, pointage, dépassements, repos.

Le congé payé annuel est un droit de tout salarié : il s'acquiert par le travail accompli, puis se prend effectivement, à des dates fixées en tenant compte à la fois des besoins du service et des souhaits des salariés — l'employeur organise l'ordre des départs. À côté du congé annuel, les textes et les conventions prévoient d'autres absences : événements familiaux, congé de maternité — assorti d'une protection particulière de la salariée pendant la grossesse et autour de la naissance —, ou encore les suspensions pour maladie étudiées à la leçon 5. Là encore, le nombre exact de jours, les conditions d'ancienneté éventuelles et les modalités de paiement relèvent des textes en vigueur et de la convention du secteur : le gestionnaire rigoureux les vérifie avant de répondre à un salarié, plutôt que de répondre de mémoire.

La rémunération est la contrepartie du travail. Elle se compose du salaire de base et, selon les entreprises et les conventions, d'éléments complémentaires : primes, indemnités, avantages en nature. Elle est protégée par plusieurs règles de principe :

paiement régulier et effectif, délivrance d'un bulletin de paie qui détaille le calcul, égalité de traitement entre salariés placés dans une même situation, et existence d'un salaire minimum légal garanti, fixé par les pouvoirs publics, en dessous duquel un salarié employé à temps complet ne peut pas être rémunéré. Le montant actuel de ce minimum ne se trouve ni dans ce cours ni dans les habitudes de l'entreprise : il se vérifie auprès des sources officielles (textes en vigueur, inspection du travail) au moment où l'on en a besoin.

L'essentiel
L'employeur organise le temps de travail dans un cadre légal : durée limitée, repos, heures supplémentaires traitées selon les textes et conventions. Le congé payé est un droit de tout salarié, complété par d'autres absences prévues par les textes. La rémunération, contrepartie du travail, est protégée : paiement régulier, bulletin de paie, et un salaire minimum légal dont le montant se vérifie auprès des sources officielles.

Exemple — Planning hebdomadaire d'une équipe (modèle fictif) et points de vigilance

```
PLANNING HEBDOMADAIRE — MODÈLE (entreprise fictive)
Équipe « Finition » — rotation Matin / Après-midi

Jour Équipe A Équipe B
Lundi Matin Après-midi
Mardi Matin Après-midi
Mercredi Après-midi Matin
Jeudi Après-midi Matin
Vendredi Matin Après-midi
Samedi Matin Repos
Dimanche Repos Repos (toute l'équipe)

Points de vigilance du gestionnaire :
- chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire ;
- le pointage enregistre les heures réellement
faites : c'est la base pour repérer d'éventuelles
heures supplémentaires, traitées selon les textes
et la convention collective en vigueur ;
- le planning est affiché et connu à l'avance, pour
que chacun puisse organiser sa vie familiale ;
- durées maximales, travail de nuit, repos : à
vérifier dans le Code du travail et la convention
collective applicables — jamais de mémoire.

(Planning d'école : une organisation réelle se
valide avec les textes et l'inspection du travail.)
```

À retenir

- L'employeur organise le temps de travail, mais dans un cadre légal : durées limitées, repos garanti, heures supplémentaires encadrées.
- Le congé payé est un droit de tout salarié ; ses modalités précises (durées, conditions) se vérifient dans les textes et la convention du secteur.

• La rémunération est protégée : paiement régulier, bulletin de paie, égalité de traitement, et un salaire minimum légal dont le montant se vérifie auprès des sources officielles.

Exercice

Cas fictif, montants inventés pour l'exercice. Le bulletin de paie de Sékou, salarié d'une entreprise fictive, indique : salaire de base 150 000 F ; prime de rendement 20 000 F ; retenue « cotisations » 12 000 F ; retenue « avance sur salaire » 25 000 F. 1) Calcule le salaire brut, le total des retenues et le net à payer. 2) Explique la différence de nature entre les deux retenues. 3) Le collègue de Sékou affirme que « le plus important est de vérifier que le salaire de base ne passe pas sous le minimum légal » : comment Sékou peut-il vérifier ce minimum ?

✔ Corrigé
1) Calculs : brut = 150 000 + 20 000 = 170 000 F. Retenues = 12 000 + 25 000 = 37 000 F. Net à payer = 170 000 − 37 000 = 133 000 F. 2) Nature des retenues : les cotisations sont des prélèvements prévus par les textes et les régimes de protection sociale, destinés à financer des droits (santé, retraite…) ; l'avance sur salaire est un remboursement : Sékou a déjà reçu une partie de son salaire avant la paie, l'entreprise récupère donc cette somme — ce n'est ni une sanction ni une cotisation, et elle suppose que l'avance a bien été demandée ou acceptée. 3) Vérification : le montant du salaire minimum légal en vigueur ne figure pas dans ce cours et ne se devine pas ; Sékou peut le vérifier dans le Code du travail et les textes officiels à jour, auprès de l'inspection du travail, ou via la convention collective de son secteur, qui peut prévoir des minima supérieurs selon les catégories. Mention pédagogique : ce corrigé est un raisonnement d'école sur un cas fictif, avec des montants inventés ; une situation réelle se traite à partir des textes en vigueur, de la convention collective applicable, avec l'inspection du travail et, au besoin, un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le pouvoir de direction et le pouvoir disciplinaire

Le pouvoir de direction est la contrepartie du lien de subordination : l'employeur organise l'entreprise, répartit les tâches, fixe les méthodes de travail, recrute, affecte et contrôle. Sans ce pouvoir, aucune activité collective coordonnée ne serait possible. Mais il n'est pas sans limites. L'employeur doit respecter les droits et libertés des salariés — vie privée, liberté d'opinion, non-discrimination —, veiller à leur santé et à leur sécurité, et rester dans le cadre du contrat : il faut distinguer le simple changement des conditions de travail, qui relève en principe de son pouvoir d'organisation (nouvel horaire d'équipe, nouvel outil), de la modification d'un élément essentiel du contrat (poste, rémunération, lieu très différent), qui suppose en principe l'accord du salarié.

Le pouvoir disciplinaire permet à l'employeur de sanctionner un comportement fautif du salarié, c'est-à-dire un manquement à ses obligations : retards répétés, refus d'exécuter une tâche du poste, manquement aux règles de sécurité, par exemple. Les sanctions sont en principe graduées, de la plus légère à la plus lourde : avertissement,

blâme, mise à pied disciplinaire — suspension temporaire prononcée comme sanction —, jusqu'au licenciement disciplinaire. Le règlement intérieur, document que l'employeur établit dans les conditions prévues par les textes, joue un rôle central : il fixe notamment les règles d'hygiène et de sécurité et l'échelle des sanctions applicables dans l'entreprise, afin que nul ne soit sanctionné par une peine que les textes de l'entreprise ne prévoyaient pas.

Ce pouvoir est encadré par des garanties procédurales qui protègent le salarié. En principe : le salarié doit être informé des faits qui lui sont reprochés et mis en mesure de présenter ses explications avant qu'une sanction lourde ne soit prise — c'est l'idée du contradictoire ; la sanction est notifiée, le plus souvent par écrit ; on ne sanctionne pas deux fois les mêmes faits ; et la sanction doit rester proportionnée à la faute. Les sanctions pécuniaires — amendes ou retenues sur le salaire à titre de punition — sont en principe exclues : on peut discuter d'un comportement fautif, on ne « punit » pas en amputant le salaire. Ces garanties ne sont pas des formalités : une sanction prise sans les respecter expose l'entreprise à voir sa décision contestée et remise en cause.

L'essentiel
L'employeur dirige et peut sanctionner les comportements fautifs, mais dans des limites : respect des droits des salariés, contrat, règlement intérieur qui fixe l'échelle des sanctions, procédure contradictoire, proportionnalité, et exclusion en principe des sanctions pécuniaires.

Exemple — Extrait de règlement intérieur modèle (texte fictif rédigé pour ce cours)

```
RÈGLEMENT INTÉRIEUR — EXTRAIT MODÈLE
(texte fictif, rédigé pour ce cours)

Section Discipline (extraits)
1. Tout salarié respecte les horaires affichés et
signale sans délai toute absence imprévue à son
responsable.
2. Le port des équipements de protection fournis
par l'entreprise est obligatoire sur les postes
concernés.
3. En cas de manquement, l'entreprise peut appliquer
une sanction figurant dans le présent règlement
et prévue par les textes en vigueur, par exemple :
avertissement, blâme, mise à pied disciplinaire,
licenciement disciplinaire (échelle donnée ici
à titre d'illustration pédagogique).
4. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que
le salarié ait été informé des faits reprochés
et mis en mesure de présenter ses explications.
5. Les amendes et les retenues sur le salaire à
titre de sanction sont exclues.
6. Le règlement est affiché dans les ateliers et
remis à chaque nouvel embauché contre signature.

(Conditions d'élaboration, de dépôt et de contrôle
du règlement : à vérifier selon les textes en
vigueur, notamment auprès de l'inspection du
travail, avant toute adoption réelle.)
```

À retenir

• Le pouvoir de direction organise le travail, mais il respecte les droits des salariés et le contenu essentiel du contrat.

• Le pouvoir disciplinaire sanctionne des fautes, selon une échelle prévue en principe par le règlement intérieur, de façon graduée et proportionnée.

• Garanties du salarié : être informé des griefs, pouvoir s'expliquer, ne pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits, et ne pas subir de sanction pécuniaire.

Exercice

Cas fictif. Dans un atelier de Bamako, un chef d'équipe constate qu'un salarié arrive en retard pour la troisième fois de la semaine. Sans le convoquer ni l'entendre, il décide de lui retirer deux jours de salaire « pour le punir » et affiche son nom au tableau des « mauvais éléments ». Relève, dans cette décision, au moins trois problèmes au regard des principes étudiés dans cette leçon, et propose la conduite correcte.

✔ Corrigé
Trois problèmes au moins. 1) Une sanction pécuniaire : retirer des jours de salaire pour « punir » un comportement est précisément le type de sanction en principe exclu — la paie correspond au travail, elle n'est pas un instrument de discipline (cela ne confond pas avec la question distincte des absences non travaillées, qui relève d'autres règles). 2) L'absence de contradictoire : le salarié n'a été ni informé formellement des griefs ni entendu ; il aurait peut-être eu une explication (panne de transport documentée, par exemple) qui change l'appréciation de la faute. 3) L'affichage nominatif et humiliant heurte le respect dû à la personne du salarié et peut caractériser une atteinte à sa dignité. Conduite correcte : constater les retards par écrit (pointages), convoquer le salarié pour l'entendre, puis, si la faute est établie, appliquer une sanction prévue par le règlement intérieur, graduée et notifiée — en commençant en principe par les sanctions légères pour des faits encore limités. Mention pédagogique : ce corrigé est un raisonnement d'école sur un cas fictif ; une situation réelle se traite à partir des textes en vigueur, de la convention collective et du règlement intérieur applicables, avec l'inspection du travail et, au besoin, un professionnel du droit.

Leçon 5 — La suspension et la rupture du contrat : démission, licenciement

Le contrat peut d'abord être suspendu : son exécution s'arrête temporairement, mais le lien contractuel demeure et le salarié retrouve son poste à la fin de la cause de suspension. Les causes classiques sont la maladie ou l'accident justifiés, le congé de maternité, le congé annuel, l'exercice du droit de grève, ou encore la mise à pied. Il faut distinguer deux mises à pied : la mise à pied disciplinaire, qui est une sanction (leçon 4), et la mise à pied conservatoire, mesure d'attente qui écarte temporairement un salarié pendant l'examen de faits graves susceptibles d'aboutir à un licenciement disciplinaire. Pendant certaines suspensions, le salarié peut relever de mécanismes de protection sociale — au Mali, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) est l'organisme de sécurité sociale de référence — selon les règles propres à chaque risque : là encore, conditions et montants se vérifient, ils ne s'improvisent pas.

La rupture à l'initiative du salarié s'appelle la démission. Elle exprime une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise : un geste d'humeur, une phrase lancée dans une dispute ne suffisent pas à la caractériser, raison pour laquelle l'écrit est la forme à privilégier. L'employeur ne peut pas « refuser » une démission, mais le salarié doit en principe respecter un préavis — délai pendant lequel le contrat continue de s'exécuter, pour permettre la transmission des dossiers — dont la durée dépend des textes, de la convention collective ou du contrat. Le salarié qui part sans préavis ni accord peut s'exposer à en supporter les conséquences prévues par les règles applicables.

La rupture à l'initiative de l'employeur est le licenciement. Parce qu'il prive le salarié de son emploi et de ses revenus, il est strictement encadré. Il suppose en principe un motif réel et sérieux : motifs liés à la personne (faute, insuffisance professionnelle) ou motifs économiques (difficultés de l'entreprise, réorganisation) — les catégories et leurs conditions exactes relèvent des textes en vigueur. Il obéit aussi à une procédure

protectrice dont les étapes forment un tout : convocation du salarié à un entretien préalable, entretien au cours duquel l'employeur expose ses motifs et le salarié présente sa défense, en pouvant en principe se faire assister, puis notification écrite et motivée de la décision, exécution d'un préavis sauf exceptions prévues par les textes (notamment en cas de faute grave), versement des sommes et indemnités éventuellement dues et remise des documents de fin de contrat, comme le certificat de travail. Le contrat peut aussi prendre fin par l'arrivée de son terme (fin de CDD), par un accord des deux parties, par la force majeure ou par le départ à la retraite.

L'essentiel
Suspendre n'est pas rompre : la suspension interrompt l'exécution, le contrat survit. La démission vient du salarié (volonté claire, préavis en principe) ; le licenciement vient de l'employeur et exige en principe un motif réel et sérieux ainsi qu'une procédure protectrice : convocation, entretien préalable, notification écrite, préavis et documents de fin de contrat.

Exemple — Deux lettres modèles : démission et convocation à un entretien préalable (documents fictifs)

```
LETTRE 1 — DÉMISSION (modèle fictif, pour ce cours)
-------------------------------------------------
Bamako, le [date]
De : Madame Aminata D., assistante comptable
À : la Direction de « Tissages du Sahel SARL »
(noms fictifs)
Objet : démission

Madame la Directrice,
Je vous informe de ma décision de démissionner
de mon poste d'assistante comptable. Cette
décision est personnelle et définitive.
Je suis disposée à effectuer le préavis prévu
par les textes et la convention applicables,
afin de transmettre mes dossiers dans de bonnes
conditions.
Veuillez agréer mes salutations respectueuses.
Signature

LETTRE 2 — CONVOCATION À UN ENTRETIEN PRÉALABLE
(modèle fictif, pour ce cours)
-------------------------------------------------
Madame / Monsieur [nom du salarié],
Nous envisageons à votre égard une mesure de
licenciement. Avant toute décision, nous vous
convoquons à un entretien préalable le [date]
à [heure], au bureau de la direction, [adresse].
Vous pourrez y présenter vos explications et,
selon les textes en vigueur, vous faire assister
par une personne appartenant à l'entreprise.
Ce courrier vous est remis en main propre contre
signature, ou adressé par voie recommandée.
La Direction — Signature

(Délais entre convocation et entretien, formes et
mentions exigées : à vérifier dans les textes en
vigueur. Ne jamais les deviner.)
```

À retenir

- Suspension : le contrat dort, il ne meurt pas (maladie, maternité, grève, mise à pied…), puis reprend.
- Démission : initiative du salarié, volonté claire et non équivoque, préavis en principe, écrit fortement recommandé.
- Licenciement : initiative de l'employeur, motif réel et sérieux et procédure protectrice (convocation, entretien préalable, notification écrite, préavis, documents de fin de contrat).

Exercice

Cas fictif. Le directeur d'une entreprise de Bamako, mécontent d'un magasinier qu'il soupçonne de vols sans preuve établie, lui annonce oralement, devant ses collègues : « Tu es licencié, effet immédiat, ne reviens pas demain. » Aucune convocation, aucun entretien, aucune lettre ne suivent ; le salarié ne reçoit aucun document. Analyse cette

rupture au regard des principes de la leçon : motif, procédure, forme — et indique les voies qui s'offrent au salarié.

✔ Corrigé
Analyse en trois points. 1) Le motif : un soupçon ne vaut pas un fait établi ; un licenciement suppose en principe un motif réel et sérieux, c'est-à-dire des faits précis et vérifiables — ici, rien n'a été ni établi ni même exposé au salarié. 2) La procédure : les étapes protectrices ont toutes été sautées — pas de convocation, pas d'entretien préalable où le salarié aurait pu s'expliquer et se faire assister, pas de notification écrite et motivée, pas de préavis. 3) La forme et la dignité : l'annonce orale et publique aggrave le tort causé au salarié, et l'absence de documents de fin de contrat le bloque dans ses démarches futures. Voies ouvertes au salarié : demander par écrit la notification des motifs, saisir les représentants du personnel, puis l'inspection du travail pour une tentative de conciliation, et à défaut d'accord, la juridiction compétente en matière de travail, qui pourra apprécier la régularité et le bien-fondé de la rupture. Mention pédagogique : ce corrigé est un raisonnement d'école sur un cas fictif ; une situation réelle se traite à partir des textes en vigueur, de la convention collective applicable, avec l'inspection du travail et, au besoin, un professionnel du droit.

Leçon 6 — Les représentants du personnel et la négociation collective

La subordination rend la parole individuelle difficile : seul face à l'employeur, un salarié peut hésiter à réclamer l'application d'une règle de peur de déplaire. La représentation du personnel répond à ce déséquilibre. Dans les entreprises atteignant la taille prévue par les textes — ce seuil se vérifie dans le Code en vigueur —, les salariés élisent des représentants, classiquement appelés délégués du personnel. Leurs missions : présenter à l'employeur les réclamations individuelles et collectives des salariés (application du Code, des conventions, des salaires, de l'hygiène et de la sécurité), être informés ou consultés sur certaines questions de la vie de l'entreprise, et servir d'interlocuteurs à l'inspection du travail. Pour exercer ce mandat sans crainte, les représentants bénéficient en principe d'une protection particulière, notamment contre un licenciement qui serait lié à leur fonction.

Les syndicats sont l'autre pilier de la vie collective. La liberté syndicale — le droit de créer un syndicat, d'y adhérer ou de ne pas y adhérer — est un principe fondamental, garanti par les constitutions modernes et par les conventions fondamentales de l'OIT. Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs négocient entre elles et défendent les intérêts de leurs membres. Dans l'entreprise, les syndicats représentatifs peuvent désigner des délégués syndicaux et participer aux négociations. Pour le futur gestionnaire, la leçon pratique est claire : les représentants et les syndicats ne sont pas des adversaires par nature, mais des interlocuteurs institués, avec lesquels un dialogue régulier prévient la plupart des conflits.

La négociation collective est le processus par lequel ces partenaires discutent et concluent des conventions et accords collectifs. Elle se déroule à plusieurs niveaux : interprofessionnel, branche d'activité — c'est le niveau des conventions collectives sectorielles — et entreprise. Ses objets sont larges : salaires et classifications, durée et

organisation du travail, formation, conditions de travail. Le texte conclu s'impose en principe aux employeurs et aux salariés qu'il couvre, et il se combine avec la hiérarchie des sources étudiée en leçon 1. Quand la négociation échoue durablement, le conflit collectif peut déboucher sur la grève : droit reconnu aux salariés, mais encadré par des procédures prévues par les textes — tentatives préalables de règlement, préavis, protections et limites selon les secteurs — qu'il faut connaître et vérifier avant tout mouvement.

L'essentiel
Les représentants du personnel portent les réclamations des salariés et dialoguent avec l'employeur comme avec l'inspection du travail ; ils sont protégés dans leur mandat. Les syndicats, forts de la liberté syndicale, négocient des conventions et accords collectifs qui deviennent des règles applicables. La grève est un droit reconnu mais procéduralement encadré.

Exemple — Schéma — Le parcours d'une négociation dans une entreprise (cas fictif)

```
PARCOURS D'UNE NÉGOCIATION — SCHÉMA (cas fictif)
Entreprise « Tissages du Sahel SARL » (nom fictif)

Étape 1 — Préparation
Les représentants recueillent les demandes des
salariés : rémunération, transport, sécurité
des postes, organisation des équipes...
Étape 2 — Revendications écrites
Une plateforme claire est transmise à la
direction, avec une demande de réunion.
Étape 3 — Réunions de négociation
Direction et représentants échangent point par
point ; chaque séance donne lieu à un compte
rendu écrit, signé des deux côtés.
Étape 4 — Issue
a) Accord : le texte est signé, puis déposé et
porté à la connaissance du personnel selon
les formes prévues ; il s'applique comme
une règle dans l'entreprise.
b) Désaccord persistant : un procès-verbal de
désaccord constate les positions ; les voies
de médiation ou de conciliation prévues par
les textes peuvent être saisies.
Étape 5 — Suivi
Les représentants vérifient l'application réelle
de l'accord et rendent compte aux salariés.

(Procédures, formes et délais exacts : à vérifier
dans les textes en vigueur.)
```

À retenir

- Les délégués du personnel présentent les réclamations, sont consultés sur la vie de l'entreprise et dialoguent avec l'inspection du travail ; leur mandat est protégé.

• La liberté syndicale est un principe fondamental ; syndicats de salariés et organisations d'employeurs sont les acteurs de la négociation collective.

• La négociation produit des conventions et accords qui s'imposent aux entreprises et salariés couverts ; la grève, droit reconnu, obéit à des procédures à vérifier.

Exercice

Cas fictif. Les représentants du personnel de « Tissages du Sahel SARL » préparent une négociation annuelle. Ils hésitent entre quatre demandes : (a) obtenir le respect du repos hebdomadaire déjà garanti par les textes mais souvent ignoré dans les plannings ; (b) une prime de transport propre à l'entreprise ; (c) une nouvelle organisation des équipes de nuit ; (d) la baisse, proposée par habitude de langage, « des protections du Code ». Distingue ce qui relève de l'application des règles existantes, ce qui se négocie réellement, et ce qui ne peut pas faire l'objet d'un accord valable. Conclus sur la méthode de préparation.

✔ Corrigé

Classons les demandes. (a) Le repos hebdomadaire garanti par les textes n'a pas à être « négocié » : il s'impose déjà ; le rôle des représentants est d'en exiger l'application — point à porter en réclamation, avec les plannings à l'appui — et non de le marchander contre autre chose. (b) La prime de transport est un objet typique de négociation d'entreprise : elle améliore la situation des salariés au-delà des minima, c'est le cœur du dialogue social. (c) L'organisation des équipes de nuit se négocie aussi, mais en vérifiant d'abord le cadre posé par les textes sur le travail de nuit : l'accord organise, il ne déroge pas à la baisse aux protections. (d) Un accord qui réduirait les protections garanties par les textes supérieurs serait contraire à la hiérarchie des sources et au principe de faveur : il ne peut pas être valablement conclu. Méthode : avant de négocier, trier les demandes en trois colonnes — droits déjà garantis à faire appliquer, sujets ouverts à la négociation, lignes rouges intangibles — et documenter chaque point. Mention pédagogique : ce corrigé est un raisonnement d'école sur un cas fictif ; une situation réelle se traite à partir des textes en vigueur, de la convention collective applicable, avec l'inspection du travail et, au besoin, un professionnel du droit.

Leçon 7 — L'inspection du travail et le règlement des conflits individuels

L'inspection du travail est le service public chargé de veiller à l'application du droit du travail. Ses agents accomplissent trois grandes missions. Ils contrôlent : ils visitent les entreprises, demandent la communication des documents utiles — contrats, registres, bulletins —, constatent les manquements et peuvent mettre l'employeur en demeure d'y mettre fin, voire dresser des procès-verbaux transmis à la justice dans les conditions prévues par les textes. Ils conseillent : employeurs comme salariés peuvent les interroger sur la règle applicable, ce qui en fait un premier réflexe précieux et gratuit. Ils concilient : beaucoup de différends se règlent à leur niveau, sans procès, lorsque chaque partie entend la règle rappelée par un tiers neutre.

Le règlement d'un conflit individuel suit en général une progression du plus simple au plus formel. D'abord le dialogue direct, de préférence tracé par écrit : beaucoup de

litiges naissent de malentendus ou d'erreurs de calcul. Ensuite, l'appui des représentants du personnel. Puis la saisine de l'inspection du travail : le salarié ou l'employeur expose les faits, pièces à l'appui, et l'inspecteur tente une conciliation ; si elle réussit, l'accord trouvé met fin au différend. Si elle échoue, la voie de la juridiction compétente en matière de travail reste ouverte : le juge tranchera, sur la base des textes et des preuves — contrat, bulletins de paie, courriers, plannings. C'est la raison pour laquelle, dans tout ce cours, nous insistons sur l'écrit : en droit du travail comme ailleurs, ce qui n'est pas documenté est difficile à établir.

Pour le futur gestionnaire, la leçon de cette dernière étape est une leçon de management : un conflit traité tôt, avec la règle vérifiée et les faits documentés, coûte infiniment moins cher — en argent, en temps et en climat social — qu'un conflit laissé pourrir jusqu'au procès. Savoir travailler avec l'inspection du travail plutôt que contre elle, tenir des dossiers de personnel propres, former les chefs d'équipe aux réflexes de base (écrit, procédure, vérification) : ce sont des compétences de gestion à part entière. Et lorsque la situation dépasse les principes généraux de ce cours, le professionnel sait passer la main : inspection du travail, représentants, juriste ou avocat restent les bons interlocuteurs des situations réelles.

L'essentiel
L'inspection du travail contrôle l'application des textes, conseille employeurs et salariés, et concilie les différends. Un conflit individuel se règle par étapes : dialogue écrit, représentants, conciliation devant l'inspection, puis, à défaut, juridiction compétente — avec un dossier de preuves écrites.

Exemple — Démarche modèle — Saisir l'inspection du travail pour des heures supplémentaires impayées (cas fictif)

```
SAISIR L'INSPECTION DU TRAVAIL — DÉMARCHE MODÈLE
(cas fictif : heures supplémentaires non payées)

1. Rassembler les pièces
Contrat de travail, bulletins de paie,
plannings, fiches de pointage, échanges écrits
avec l'employeur sur les heures en question.
2. Tenter d'abord le dialogue interne
Demande écrite, polie et datée, adressée à
l'employeur ; conserver une copie de chaque
courrier envoyé et de chaque réponse.
3. S'adresser à l'inspection du travail du ressort
Lettre simple exposant : les faits (périodes
et heures concernées), les sommes réclamées,
les démarches déjà faites ; joindre les pièces.
Exemple d'objet : « Demande de conciliation —
différend individuel du travail ».
4. Participer à la tentative de conciliation
Les deux parties sont entendues ; si un accord
est trouvé, il peut être constaté par écrit.
5. En cas d'échec de la conciliation
La voie de la juridiction compétente en
matière de travail reste ouverte, avec le
dossier complet constitué aux étapes 1 à 4.

(Adresses des inspections, formes et délais
exacts : à vérifier auprès de l'inspection du
travail concernée.)
```

À retenir

- Trois missions de l'inspection du travail : contrôler l'application des textes, conseiller les deux parties, concilier les différends.
- Un conflit individuel se traite par étapes : dialogue écrit, représentants du personnel, conciliation devant l'inspection, puis juge compétent en dernier recours.
- La preuve se prépare dès le premier jour : contrats, bulletins, plannings et courriers écrits forment le dossier qui décide de l'issue.

Exercice

Cas fictif. Fatou, vendeuse dans une boutique de Bamako, n'a pas reçu son salaire du mois écoulé ; son employeur repousse le paiement de semaine en semaine, uniquement par promesses orales. Remets dans l'ordre les démarches suivantes et justifie chaque étape : saisir le juge ; écrire à l'employeur en gardant une copie ; saisir l'inspection du travail ; demander l'appui des représentants du personnel. Précise ce que Fatou doit rassembler comme pièces.

✔ Corrigé
Ordre logique des démarches. 1) Écrire à l'employeur : une demande de paiement écrite, polie et datée, en gardant une copie ; elle transforme une promesse orale en fait documenté et donne à l'employeur une dernière occasion de régulariser. 2) Demander l'appui des représentants du personnel (ou, à défaut, d'un collègue ou d'une organisation syndicale) : ils connaissent l'entreprise et peuvent appuyer la réclamation. 3) Saisir l'inspection du travail : elle convoque les parties et tente une conciliation ; face à la règle rappelée par un tiers neutre, beaucoup d'employeurs régularisent. 4) Saisir le juge compétent en dernier recours, si la conciliation échoue : la juridiction appréciera les textes et les preuves. Pièces à rassembler : contrat de travail ou tout document prouvant l'embauche, bulletins de paie des mois précédents, éventuels relevés de paiement, et copies des courriers échangés. Mention pédagogique : ce corrigé est un raisonnement d'école sur un cas fictif ; une situation réelle se traite à partir des textes en vigueur, de la convention collective applicable, avec l'inspection du travail et, au besoin, un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Un « prestataire »… ou un salarié ? (qualification d'une relation de travail)

Cas fictif, à traiter en groupe. Boubacar effectue des livraisons pour la société fictive « Livraison Express Bamako » depuis quatorze mois. Son document de collaboration est intitulé « contrat de prestation de services ». Dans les faits : ses horaires de disponibilité sont fixés chaque semaine par la société ; il doit porter la tenue et utiliser le sac isotherme fournis ; une application suit ses trajets et évalue chaque course ; lorsqu'il a refusé deux courses un samedi, il a été interdit de connexion pendant trois jours « à titre d'avertissement » ; il est payé à la fin de chaque mois, selon un barème fixé unilatéralement par la société, et il n'a pas d'autres clients. Questions : 1) Relevez, élément par élément, les indices d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination. 2) Le titre du document (« prestation de services ») est-il décisif ? 3) Si Boubacar veut faire reconnaître un contrat de travail, quelles démarches peut-il suivre ?

✔ Corrigé du TD 1
1) Analyse par éléments. Prestation de travail : Boubacar effectue personnellement les livraisons, qui sont l'activité même de la société. Rémunération : il est payé périodiquement par la société, selon un barème qu'elle fixe seule — ce n'est pas le prix librement négocié d'un entrepreneur avec son client. Lien de subordination, le faisceau est complet : pouvoir de direction (horaires imposés, trajets et méthodes dictés par l'application), pouvoir de contrôle (suivi permanent, évaluations), pouvoir de sanction (l'interdiction de connexion « à titre d'avertissement » fonctionne exactement comme une sanction disciplinaire). L'absence d'autres clients renforce la dépendance économique, sans être à elle seule le critère. 2) Le titre du document n'est pas décisif : la qualification dépend des conditions réelles d'exécution ; un juge saisi du litige examinera les faits, pas l'étiquette choisie par les parties — c'est précisément ce qui protège les travailleurs contre les requalifications de façade. 3) Démarches possibles : demande écrite de régularisation à la société, appui des représentants ou d'un syndicat, saisine de l'inspection du travail pour conseil et tentative de conciliation, puis, si nécessaire, juridiction compétente en matière de travail, seule à pouvoir qualifier définitivement la relation. Mention pédagogique : ce corrigé est un raisonnement d'école sur un cas fictif ; une situation réelle se traite à partir des textes en vigueur, de la convention collective applicable, avec l'inspection du travail et, au besoin, un professionnel du droit.

TD 2 — Auditer une procédure de licenciement (cas fictif à corriger)

Cas fictif. La PME « Ateliers Réunis » (nom fictif) souhaite licencier un opérateur pour des absences injustifiées répétées, qu'elle peut documenter. pressée, elle procède ainsi : le lundi, le chef d'atelier convoque oralement l'opérateur « pour le lendemain, affaire urgente » ; le mardi, l'entretien dure cinq minutes, sans que l'opérateur, qui demande à être accompagné, puisse l'être ; le soir même, on lui annonce oralement qu'il est licencié « avec effet immédiat » ; aucun préavis n'est effectué ni réglé ; le certificat de travail lui est refusé « parce qu'il est parti fâché ». Travail demandé : identifiez au moins quatre irrégularités par rapport aux principes d'une procédure de licenciement protectrice, puis réécrivez, étape par étape, la procédure telle qu'elle aurait dû se dérouler.

✔ Corrigé du TD 2
Irrégularités relevées. 1) Convocation orale et précipitée : la convocation à l'entretien préalable doit en principe être écrite, indiquer l'objet de l'entretien et laisser au salarié le temps et les moyens de préparer sa défense. 2) Refus de l'assistance : le salarié doit en principe pouvoir se faire assister lors de l'entretien ; le priver de cette possibilité vicie l'étape centrale de la procédure. 3) Notification orale et immédiate : la décision de licenciement doit être notifiée par écrit, avec ses motifs ; une annonce orale le soir même ne laisse au salarié aucune trace et court-circuite le temps de réflexion qui suit normalement l'entretien. 4) Préavis ignoré : sauf exceptions prévues par les textes — la faute grave est l'exemple classique —, le licenciement s'accompagne d'un préavis exécuté ou traité selon les règles applicables. 5) Certificat de travail refusé : la remise des documents de fin de contrat est une obligation de l'employeur, indépendante du climat de la séparation. Procédure correcte, en résumé : convocation écrite précisant l'objet ; entretien contradictoire avec possibilité d'assistance ; réflexion ; notification écrite et motivée ; préavis ou traitement prévu par les textes ; règlement des sommes dues et remise des documents. Mention pédagogique : ce corrigé est un raisonnement d'école sur un cas fictif ; une situation réelle se traite à partir des textes en vigueur, de la convention collective applicable, avec l'inspection du travail et, au besoin, un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Constituer le dossier d'embauche d'un atelier fictif — et sa liste de vérification

Mise en situation (tout est fictif). Tu es l'assistant(e) de gestion de « Tissages du Sahel SARL ». L'entreprise recrute une caissière en CDI. Tu dois préparer le dossier d'embauche complet : 1) un projet de contrat de travail écrit pour ce poste, construit sur le modèle de la leçon 2 ; 2) une fiche « mentions à vérifier avant signature » listant les points que tu dois contrôler (nature du contrat, période d'essai, rémunération et minimum légal, affiliation à la sécurité sociale, règlement intérieur applicable…) ; 3) une note d'une page à ton directeur intitulée « Ce que je dois vérifier dans les textes avant d'agir », où tu identifies, pour chaque point incertain, la source à consulter (Code du travail en vigueur, convention collective, inspection du travail). Remets les trois pièces, datées et signées « dossier pédagogique fictif ».

✔ Attendus du TP 1
Attendus du TP. Pièce 1 — le contrat : identification des parties, poste et autorité hiérarchique, nature (CDI) et date de prise de fonction, lieu de travail, rémunération et périodicité de paiement, renvoi aux règles de durée du travail, de congés et au règlement intérieur, signatures en deux exemplaires ; toute clause présentée comme un chiffre légal (durée d'essai chiffrée, par exemple) doit être remplacée par un renvoi aux textes ou signalée comme à vérifier. Pièce 2 — la fiche de vérification : elle doit distinguer ce qui est déjà tranché par le contrat (poste, salaire convenu) de ce qui dépend de sources extérieures (minimum légal en vigueur, durée d'essai applicable, déclarations et affiliations à effectuer, convention collective du secteur) ; un bon dossier les coche un par un, avec la source consultée et la date de consultation. Pièce 3 — la note : elle est réussie si elle montre le réflexe central du cours — ne jamais agir de mémoire en droit du travail — et si chaque incertitude est associée à une source précise et accessible plutôt qu'à une réponse inventée. Mention pédagogique : ce TP est un exercice d'école sur une entreprise fictive ; un dossier réel se constitue avec les textes en vigueur, la convention collective applicable, l'inspection du travail et, au besoin, un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Cas fictif de hiérarchie des normes. Dans une entreprise de transport fictive, trois textes traitent de la prime de panier : la convention collective du secteur prévoit une prime ; un accord d'entreprise, signé l'an dernier, prévoit une prime du même objet mais plus faible ; le contrat individuel d'un chauffeur, signé il y a cinq ans, prévoit une prime plus forte que les deux autres. Le directeur financier voudrait appliquer à tout le monde le montant le plus faible, « par souci d'égalité ». Analyse la situation au regard de la hiérarchie des sources et du principe de faveur.

✔ Corrigé
Raisonnement. 1) Rappel des niveaux : la convention collective de branche et l'accord d'entreprise sont des textes négociés ; le contrat individuel se situe au niveau de l'engagement entre l'employeur et chaque salarié. 2) Principe de faveur : en principe, un texte de niveau inférieur ou postérieur ne peut pas réduire, pour un salarié, un avantage qu'un autre texte applicable lui garantit ; pour le chauffeur, la prime de son contrat individuel, plus favorable, reste sa référence tant qu'il n'y consent pas autrement dans les formes prévues. 3) L'argument d'« égalité » du directeur financier est trompeur : l'égalité de traitement ne signifie pas l'alignement par le bas ; ramener tout le monde au montant le plus faible reviendrait à retirer au chauffeur un avantage contractuel, ce qu'un accord collectif ne fait pas disparaître automatiquement. 4) Conclusion pédagogique : l'entreprise applique à chacun la règle la plus favorable parmi celles qui le concernent, après vérification des textes réellement applicables. Mention pédagogique : ce corrigé est un raisonnement d'école sur un cas fictif ; une situation réelle se traite à partir des textes en vigueur, de la convention collective applicable, avec l'inspection du travail et, au besoin, un professionnel du droit.

Exercice 2

Suspension ou rupture ? Classe chacune de ces situations fictives dans la bonne catégorie et justifie en une phrase : (a) une couturière absente six semaines pour une fracture, certificat médical à l'appui ; (b) un comptable qui écrit à son employeur qu'il quitte l'entreprise ; (c) un gardien écarté pendant huit jours à titre de sanction pour une faute établie ; (d) une vendeuse dont le CDD arrive à son terme ; (e) une employée en congé de maternité ; (f) des ouvriers en grève régulièrement engagée.

✔ Corrigé

Classement. (a) Suspension : la maladie justifiée interrompt l'exécution du travail, le contrat demeure et la salariée retrouvera son poste. (b) Rupture : la démission est l'acte par lequel le salarié met fin au contrat, sous réserve du préavis. (c) Suspension à titre de sanction : la mise à pied disciplinaire écarte temporairement le salarié mais ne rompt pas le contrat. (d) Rupture par arrivée du terme : le CDD prend fin à la date prévue, selon les règles propres à ce contrat. (e) Suspension : le congé de maternité suspend l'exécution, avec la protection particulière attachée à cette période. (f) Suspension : pendant une grève régulière, le contrat n'est pas rompu ; l'exécution est interrompue collectivement. Le réflexe à retenir : demande-toi si le lien contractuel survit à la fin de la période — si oui, c'est une suspension ; si non, c'est une rupture. Mention pédagogique : ce corrigé est un raisonnement d'école sur des cas fictifs ; une situation réelle se traite à partir des textes en vigueur, de la convention collective applicable, avec l'inspection du travail et, au besoin, un professionnel du droit.

Exercice 3

Cas fictif de rédaction. Moussa, magasinier, constate que ses heures supplémentaires du mois dernier n'apparaissent pas sur son bulletin de paie. Avant toute démarche extérieure, rédige le courrier simple qu'il peut adresser à son employeur : en-tête, objet, exposé poli et précis des faits, demande claire, formule de politesse. Une dizaine de lignes suffit.

✔ Corrigé

Modèle de réponse (document fictif). « Bamako, le [date]. De : Moussa K., magasinier — À : la Direction de [entreprise]. Objet : demande de vérification d'heures supplémentaires. Madame la Directrice, en consultant mon bulletin de paie du mois de [mois], je n'ai pas retrouvé les heures supplémentaires effectuées les [dates], conformément au planning affiché de ces semaines-là, que je tiens à votre disposition. Je me permets de vous demander de bien vouloir vérifier ce point et, le cas échéant, de procéder à la régularisation sur la prochaine paie, selon les règles applicables. Je vous remercie par avance et reste disponible pour tout échange à ce sujet. Veuillez agréer, Madame la Directrice, l'expression de mes salutations respectueuses. Signature. » Qualités attendues : écrit plutôt qu'oral, faits datés et vérifiables, demande précise, ton respectueux — c'est ce courrier, gardé en copie, qui deviendra la première pièce du dossier si le différend devait se poursuivre devant les représentants ou l'inspection du travail. Mention pédagogique : ce corrigé est un raisonnement d'école sur un cas fictif ; une situation réelle se traite à partir des textes en vigueur, de la convention collective applicable, avec l'inspection du travail et, au besoin, un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Le critère décisif qui permet de qualifier une relation de contrat de travail est…

   A) Le fait d'être payé en espèces

   B) Le lien de subordination juridique

   C) L'existence d'un bureau dans l'entreprise

2. Lorsque plusieurs règles traitent du même sujet avec des avantages différents pour le salarié, la logique du droit du travail conduit en principe à appliquer…

   A) Toujours le règlement intérieur

   B) Toujours le texte le plus récent

   C) La règle la plus favorable au salarié

3. La forme normale et de droit commun du contrat de travail est…

   A) Le contrat à durée indéterminée (CDI)

   B) Le contrat à durée déterminée (CDD)

   C) Le contrat de prestation de services

4. Le règlement intérieur d'une entreprise traite principalement…

   A) Du montant des salaires de chaque poste

   B) De la discipline, de l'hygiène et de la sécurité

   C) Du remplacement de la convention collective

5. À propos des sanctions pécuniaires (amendes, retenues de salaire pour punir), la position de principe est…

   A) Elles sont libres si le salarié a signé

   B) Elles sont possibles pour les petits retards

   C) Elles sont en principe exclues : on ne sanctionne pas sur le salaire

6. La démission se caractérise par…

   A) L'initiative du salarié et une volonté claire et non équivoque

   B) L'accord écrit obligatoire de l'employeur

   C) Une décision du juge du travail

7. L'entretien préalable au licenciement sert principalement à…

   A) Faire signer la lettre de licenciement au salarié

   B) Annoncer une décision déjà irrévocable

   C) Permettre au salarié d'être entendu et de présenter sa défense avant la décision

8. Parmi les missions de l'inspection du travail, on trouve…

   A) La fixation des salaires de chaque entreprise

   B) Le contrôle de l'application des textes, le conseil et la conciliation

   C) La gestion de la paie des salariés

9. Une convention collective est…

A) Un texte négocié entre organisations de salariés et d'employeurs

B) Un modèle de contrat fourni par l'inspection

C) Une décision unilatérale de l'employeur

10. Concernant le salaire minimum légal au Mali, l'affirmation correcte est…

A) Il est identique dans tous les pays de la sous-région

B) Chaque entreprise le fixe librement

C) Il existe comme plancher garanti ; son montant actuel se vérifie dans les textes officiels en vigueur

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Donner des ordres, contrôler l'exécution et pouvoir sanctionner : c'est la subordination qui distingue le salarié de l'indépendant, appréciée d'après les faits.

2. Réponse C — C'est le principe de faveur : une règle inférieure ne doit pas priver le salarié d'un avantage garanti par une règle supérieure ou plus avantageuse.

3. Réponse A — Le CDI est la forme normale ; le CDD est une forme encadrée, destinée en principe à des besoins temporaires définis par les textes.

4. Réponse B — Il fixe notamment l'échelle des sanctions applicables ; il ne fixe pas les salaires et ne peut pas se substituer aux textes supérieurs.

5. Réponse C — La paie est la contrepartie du travail, pas un instrument de discipline ; les sanctions sont celles prévues par les textes et le règlement intérieur, et non des ponctions.

6. Réponse A — L'employeur ne peut pas refuser une démission ; le salarié doit en principe respecter un préavis, dont la durée dépend des textes, de la convention ou du contrat.

7. Réponse C — C'est le cœur de la procédure protectrice : l'employeur expose les motifs envisagés, le salarié s'explique, éventuellement assisté, avant toute décision.

8. Réponse B — L'inspection contrôle, conseille employeurs et salariés, et tente de concilier les différends : elle ne fixe ni les salaires ni la paie.

9. Réponse A — Conclue par les partenaires sociaux, elle s'applique aux employeurs et salariés du champ qu'elle couvre (branche ou entreprise).

10. Réponse C — Un minimum légal existe et protège le salarié à temps complet ; son montant évolue par décision des pouvoirs publics et se vérifie (Code, inspection du travail), il ne se devine pas.

Résumé — les notions importantes

• Le droit du travail puise à plusieurs sources hiérarchisées : Constitution, conventions internationales, Code du travail, règlements, conventions collectives, accords, règlement intérieur, contrat et usages ; en cas de conflit, tend à s'appliquer la règle la plus favorable au salarié.

• Le contrat de travail repose sur trois éléments — prestation, rémunération, lien de subordination — dont le dernier, jugé sur les faits, est le critère décisif de

qualification.

• Le CDI est la forme normale du contrat ; le CDD est encadré et réservé en principe à des besoins temporaires ; la période d'essai ouvre la relation par une appréciation réciproque.

• Durée du travail, congés et rémunération sont organisés par l'employeur dans un cadre légal protecteur : durées limitées, repos, heures supplémentaires traitées selon les textes, congé payé pour tous, paie régulière avec bulletin et salaire minimum légal à vérifier.

• Les pouvoirs de direction et de discipline de l'employeur sont réels mais limités : droits des salariés, contrat, règlement intérieur, procédure contradictoire, proportionnalité et exclusion des sanctions pécuniaires.

• Suspendre n'est pas rompre ; la démission vient du salarié, le licenciement de l'employeur, avec un motif réel et sérieux et une procédure protectrice (convocation, entretien préalable, notification écrite, préavis, documents).

• Représentants du personnel, syndicats et négociation collective structurent le dialogue social ; l'inspection du travail contrôle, conseille et concilie, avant le juge en dernier recours — et, dans tous les cas, la règle en vigueur se vérifie avant d'agir.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — TOUT le droit du travail en 1h26 (relations individuelles et relations collectives)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Licence (L2 et +)

Un cours panoramique qui couvre les sources, le contrat, les pouvoirs de l'employeur, la rupture et les relations collectives : parfait pour situer chaque leçon dans l'ensemble. Il présente le droit français : retiens-en les principes et la méthode, puis vérifie chaque règle précise dans le Code du travail du Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=fNq8aEy9YbA

Leçon 2 — Le contrat de travail : les formes du contrat de travail - STMG Droit - digiSchool

Chaîne : digiSchool Orientation · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Les formes du contrat — CDI, CDD, travail temporaire — expliquées simplement, en écho direct à la leçon 2. Les exemples relèvent du droit français : la distinction des formes et la logique d'encadrement du CDD sont les points à transposer avec prudence vers le contexte malien.

https://www.youtube.com/watch?v=J2JAIbMneMc

Leçon 2 — Le Contrat de Travail : Conditions, Formation, Droits et Obligations

Chaîne : Juristudes · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Formation du contrat, prestation, rémunération et lien de subordination : la vidéo insiste sur le critère décisif de qualification et sur les obligations réciproques des

parties. Là encore, le droit français sert d'appui pédagogique : confronte toujours ce que tu retiens aux textes maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=WpnFJJ1YlQo

Leçon 5 — Entretien préalable au licenciement : convocation, déroulement ... 10 infos pour se défendre !

Chaîne : Juritravail - Votre service juridique en ligne · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Convocation, déroulement et suites de l'entretien préalable, présentés du point de vue de la procédure et de la défense du salarié. Les délais précis cités sont ceux du droit français : au Mali, retiens les étapes et le sens de la procédure, et vérifie les délais dans le Code du travail en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=XpvHa1RVSMU

Sources et références

• Code du travail du Mali — consulter la version officielle en vigueur (Journal officiel de la République du Mali ; ministère chargé du travail). Ce cours n'en reproduit ni ne cite le texte : il en présente les principes généraux.

• Organisation internationale du Travail (OIT) — conventions et recommandations, textes officiels consultables sur ilo.org, notamment les conventions fondamentales relatives à la liberté syndicale et à l'inspection du travail.

• Inspection du travail du Mali — informations, conseils et démarches auprès des inspections du ressort ; vérifier localement adresses et procédures actuelles.

• Conventions collectives applicables selon les secteurs d'activité au Mali — à consulter auprès des organisations professionnelles, des syndicats et de l'inspection du travail.

• Programme officiel Licence BBA, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !